

한국승강기안전공단 상임감사

개 선 요 구

제 목 정보보안 위규자에 대한 징계 처리 절차 개선

소 관 부 서 ◇팀

조 치 부 서 ◇팀

내 용

1. 업무 개요

공단 직원이 공단 내규를 위반하여 직원 본분에 배치되거나 직무상 의무를 위반하거나 정당한 이유 없이 직무를 태만하였을 때, 직무의 내외를 막론하고 공단의 체면 또는 위신을 손상시켰을 때 등 징계사유가 있는 경우에는 이사장이 인사위원회의 심의를 거쳐 징계처분하고 있으며, 징계사유는 아니나 공단 규정과 질서에 위배되는 행위라고 인정하는 경우에는 경고 처분하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

행정안전부 「정보보안지침」 제79조를 보면 ‘각급기관의 장(행정안전부 산하 공공기관의 장)은 별표 4¹⁾에 따른 정보보안 위규자 처리기준 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처) 중 “비밀 엄수의 의무 위반 처리“ 부분 및 국가정보원장이 배포한

1) 행정안전부 「정보보안지침」의 [별표4] 정보보안 위규자 처리기준 사항은 공단 내규인 「정보보안관리규칙」의 [별표3] 정보보안 위규자 처리기준과 유사(별표 4는 경징계, 중징계, 별표3은 징계로 통합 등)함

「정보보안 사고(위규) 처리기준(안)」을 참고하여 정보보안 위규자에 대한 처리기준을 마련하여야 한다.’고 규정하고 있다.

또한, 공단 내규인 「인사규정 시행규칙」 제35조 제1항을 보면 이사장은 감사부서의 장의 징계 요구가 있거나 그 밖에 직원이 징계사유가 있다고 인정될 때는 지체 없이 인사위원회에 징계의결을 요구하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 규칙 제45조제1항에서는 이사장은 직원이 행한 행위가 징계사유는 아니나 공단 규정과 질서에 위배되는 행위라고 인정하는 경우에는 경고처분 할 수 있도록 하고 있다.

따라서, 공단은 행정안전부 「정보보안지침」 제79조에 따라 [별표 4]에 다른 정보보안 위규자 처리기준 등을 참고하여 공단 「인사규정 시행규칙」 제35조제1항 및 제45조제1항에 근거하여 정보보안 위규자에 대한 처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단 내규인 「정보보안관리규칙」 제70조를 보면 정보보안담당관은 정보보안 위규자 발생 시, 같은 규칙 [별표 3]에 따라 처리하여야 하며 징계가 필요한 경우 감사를 수행하는 부서에 감사 의뢰를 하여야 한다고 규정하고 있다.

그러나 [별표 3]에서는 정보보안 위규사항 개별 건에 대한 처리 기준이 징계, 경고, 주의, 시정으로 명확하게 구분되어 있고, 「인사규정 시행규칙」 제35조제1항에서는 감사부서의 장의 징계요구 외에도 직원이 징계사유가 있다고 인정될 때에는 이사장은 인사위원회에 징계의결을 요구할 수 있도록 하고

있다.

또한, 직원의 징계는 감사부서의 장이 아닌 인사위원회의 의결을 통해 이사장의 결재를 받아 시행하는 사항이다.

따라서 「정보보안관리규칙」 제70조에서 정보보안 위규자 발생 시 징계가 필요한 경우라 함은 직원의 정보보안 위규사항이 발생되어 정보보안 위규자 처리기준의 징계에 해당함이 명확함에 따라 이사장에게 위규사항을 보고 후 이사장이 인사위원회에 징계의결을 요구하여 처리하는 것이 타당하며, 징계가 필요한 경우 감사부서에 감사 의뢰하는 것은 적정하지 않아 규칙의 개정이 필요하다.

상위 지침인 행정안전부 「정보보안지침」 제79조를 보면 정보보안 위규자가 발생한 경우 정보보안 위규자 처리기준 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처) 중 “비밀 엄수의 의무 위반 처리” 부분 및 국가정보원장이 배포한 「정보보안 사고(위규) 처리기준(안)」을 참고하여 처리기준을 마련하라는 내용을 규정하고 있는 것이지, 징계가 필요한 경우 감사부서에 감사 의뢰하라는 사항을 규정한 것은 아니다.

관계부서 의견 ◇팀은 「정보보안관리규칙」 제70조의 정보보안 위규자 처리에 대한 사항을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇팀장은 행정안전부 「정보보안지침」을 참고하여 정보보안 위규자에 대한 적

정한 처리기준이 마련되도록 규칙을 개정 하시기 바랍니다.(개선)